

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3307/2541

บริษัท ลิเบอร์ตี้ ประกันภัย จำกัด  
บริษัท เอราวัณ ประกันภัย จำกัด

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 882

พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 มาตรา 31

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 31 กำหนดให้บริษัทหรือสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ซึ่งได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไปแล้ว เป็นจำนวนเท่าใด มีสิทธิไล่เบี้ยเอากับบุคคลภายนอกเจ้าของรถผู้ขับขี่ ผู้ซึ่งอยู่ในรถหรือผู้ประสบภัยซึ่งเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายได้ภายในกำหนดอายุความ 1 ปี นับแต่วันที่ได้จ่ายเงินค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยเมื่อโจทก์ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ ฟ้องจำเลยซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์คันที่ก่อให้เกิดความเสียหาย มิใช่เป็นบุคคลภายนอกผู้ก่อให้เกิดความเสียหายให้เหตุที่รถชนกันจึงไม่อาจนำอายุความ 1 ปี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ มาตรา 31 วรรคสองมาใช้บังคับ แต่เป็นเรื่อง ที่ผู้รับประกันภัยฟ้องไล่เบี้ยเรียกค่าเสียหายเอาจาก ผู้รับประกันภัยด้วยกันจึงต้องใช้อายุความ 2 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 882 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ได้รับประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 2 ฝ-5096 กรุงเทพมหานคร ไว้จากนายอุสมาช บุญมาเลิศ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มีกำหนดเวลาคู่ครอง 1 ปีเริ่มตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2538 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2539 จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดได้รับประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน 8 พ-9657 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2538 เวลาประมาณ 22 นาฬิกา ขณะที่นายอุสมาชขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 2 ฝ-5096 กรุงเทพมหานคร ที่โจทก์รับประกันภัยไปตามถนนเชื่อมสัมพันธ์จากด้านสี่แยกลำผักชีมุ่งหน้าสู่ด้านหนองจอก เมื่อถึงที่เกิดเหตุบริเวณปากซอยเจริญดำริ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ได้มีผู้ขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 8 พ-9657 กรุงเทพมหานคร ที่จำเลยรับประกันภัยด้วยความเร็วและประมาทปราศจากความระมัดระวังเป็นเหตุให้รถยนต์เสียหลักวิ่งเข้าไปในช่องทางรถสวนเฉี่ยวชนกับรถยนต์ที่นายอุสมาชขับมาได้รับความเสียหายและได้รับบาดเจ็บต้องเข้ารับการรักษาทันทีที่โรงพยาบาลรามคำแหง โจทก์ในฐานะผู้ที่ประกันรถยนต์ที่นายอุสมาชขับได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่นายอุสมาชจำนวน 10,000 บาท เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2538 จึงมีสิทธิไต่เบี่ยเรียกค่าเสียหายจากจำเลยในฐานะผู้รับประกันภัยรถยนต์คันก่อเหตุจำนวน 10,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่โจทก์จ่ายไปจริงถึงวันฟ้องเป็นเงิน 1,450 บาท ขอบังคับให้จำเลยชำระเงินจำนวน 11,450 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 10,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความเพราะโจทก์จ่ายค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับนายอุสมาช บุญมาเลิศตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 จำนวน 10,000 บาท เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2538 ซึ่งตามกฎหมายดังกล่าวให้

ไล่เบี้ยได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่โจทก์ได้จ่ายเงินค่าเสียหายเบื้องต้น โจทก์มาฟ้องเป็นคดีนี้เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2540 จึงขาดอายุความ

ศาลจังหวัดมีบุรีพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 10,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 4 กันยายน 2538 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังเป็นยุติว่าโจทก์เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน 2 ฝ-5096 กรุงเทพมหานคร จากนายอุสมาน บุญมาเลิศ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ส่วนจำเลยเป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 8 พ-9657 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2538 เวลาประมาณ 22 นาฬิกา ขณะที่นายอุสมานขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันภัยไว้กับโจทก์ไปตามถนนเชื่อมสัมพันธ์จากสี่แยกลำผักชีมุ่งหน้าไปทางหนองจอก เมื่อถึงบริเวณปากซอยเจริญดำริได้มีผู้ขับขี่รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 8 พ-9657 กรุงเทพมหานคร ซึ่งจำเลยรับประกันภัยไว้แล่นสวนทางมาแล้วเสียหลักเข้าไปในช่องทางเดินรถที่นายอุสมานขับมาเป็นเหตุให้รถยนต์ทั้งสองคันเฉี่ยวชนกัน นายอุสมานได้รับบาดเจ็บต่อมาวันที่ 4 กันยายน 2538 โจทก์ได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้นายอุสมาน 10,000 บาท โจทก์จึงมาฟ้องไล่เบี้ยเอาจากจำเลยเป็นคดีนี้ คดีมีปัญหาข้อกฎหมายที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยเพียงประการเดียวว่า คดีของโจทก์ขาดอายุความตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หรือไม่ เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 31บัญญัติว่า "ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลภายนอกหรือ

เกิดขึ้นเพราะความจงใจ หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าของรถ ผู้ขับขีรถ ผู้ซึ่งอยู่ในรถหรือผู้ประสบภัย เมื่อบริษัทหรือสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไปแล้วเป็นจำนวนเท่าใดให้บริษัทหรือพนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยแล้วแต่กรณีมีสิทธิไล่เบี้ยเอาแก่นุคคล ดังกล่าว หรือมีสิทธิเรียกให้ผู้ประสบภัยคืนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นได้

การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้องกระทำภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย หรือภายในห้าปีนับแต่วันรู้ตัวผู้ซึ่งต้องรับผิดชอบ" ซึ่งตามบทบัญญัติดังกล่าวมีความหมายว่า ให้บริษัทหรือสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยซึ่งได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไปแล้วเป็นจำนวนเท่าใด มีสิทธิไล่เบี้ยเอาแก่นุคคลภายนอก เจ้าของรถผู้ขับขีรถ ผู้ซึ่งอยู่ในรถหรือผู้ประสบภัย ซึ่งเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายได้ภายในกำหนดอายุความ 1 ปี นับแต่วันที่ได้จ่ายเงินค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าจำเลยเป็นเพียงบริษัทผู้รับประกันภัยรถยนต์คันที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ มิใช่เป็นบุคคลภายนอกผู้ก่อให้เกิดความเสียหายในเหตุที่รถชนกันแล้ว กรณีจึงไม่อาจนำอายุความ 1 ปีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 31 วรรคสอง มาใช้บังคับ หากแต่เป็นเรื่องที่ผู้รับประกันภัยฟ้องไล่เบี้ยเรียกค่าเสียหายเอาจากผู้รับประกันภัยด้วยกันจึงต้องใช้อายุความ 2 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 882 วรรคหนึ่ง เมื่อปรากฏว่าเหตุเกิดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2538 และโจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2540 คดีโจทก์จึงยังไม่ขาดอายุความอุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เรื่องฤทธิ์ ศรีวรรณะ-สันติ ทักราล-ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

อายุความที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายมาตรา เช่น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 อายุความ 1 ปี มาตรา 882 อายุความ 2 ปี หรือกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายกำหนดไว้ต้องใช้อายุความ 10 ปี ตามมาตรา 193/30 นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 31 กำหนดอายุความ 1 ปี เป็นต้น การจะนำอายุความใดไปปรับใช้ จะต้องขึ้นอยู่กับคู่ความและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาในคำฟ้อง กล่าวคือหากผู้เสียหายฟ้องผู้ทำละเมิด อายุความ 1 ปี เพราะเป็นการฟ้องตามมูลหนี้ละเมิดหากผู้เสียหายฟ้องผู้รับประกันภัยทั้งของตนเองและผู้ทำละเมิดเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทน อายุความ 2 ปี เพราะความรับผิดชอบของผู้รับประกันภัยเกิดขึ้นตามสัญญาประกันภัยมิใช่ละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 882 (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4479/2533, 2904/2535) นอกจากนี้หากฟ้องผู้ทำละเมิดและผู้รับประกันเป็นคดีเดียวกันการนับอายุความจะต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นต้องรับผิดชอบเนื่องจากมูลหนี้ใด เช่นตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2138/2534 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880 บัญญัติให้ผู้รับประกันภัยซึ่งได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยและของผู้รับประกันซึ่งมีต่อบุคคลภายนอกได้ ดังนั้นถ้าผู้เอาประกันภัยมีสิทธิฟ้องบุคคลภายนอกในอายุความใดผู้รับประกันภัยซึ่งเป็นผู้รับช่วงสิทธิก็ย่อมจะต้องมีสิทธิฟ้องบุคคลภายนอกในอายุความอย่างเดียวกัน ซึ่งผู้เอาประกันภัยมีสิทธิฟ้องร้องจำเลยที่ 1 และที่ 2 ในฐานะนายจ้างของผู้ทำ

ละเมิดได้ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและมีสิทธิฟ้องร้องจำเลยที่ 3 ผู้รับประกันภัยจำเลยได้ ภายใน 2 ปี นับแต่วันวินาศตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 วรรคแรกและมาตรา 882 วรรคแรกตามลำดับ อย่างไรก็ตาม อายุความตามมาตรา 882 เป็นอายุความในการเรียกสินไหมทดแทนในกรณีเกิดวินาศภัย แต่หากเป็นการเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิต จะนำอายุความตามมาตรา 882 มาใช้บังคับไม่ได้ และกรณีไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ต้องใช้อายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2306/2532) ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3307/2541 นี้ โจทก์ในฐานะผู้ที่ประกันภัยรถยนต์จากผู้ประสบภัยได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยแล้วจึงใช้สิทธิไล่เบี้ยเรียกค่าเสียหายจากจำเลยในฐานะผู้รับประกันภัยรถยนต์คันก่อเหตุ มีประเด็นว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ ซึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 บัญญัติว่า "ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลภายนอกหรือเกิดขึ้นจากความจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าของรถผู้ขับขี่รถผู้ซึ่งอยู่ในรถ หรือผู้ประสบภัย เมื่อบริษัทหรือสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไปแล้วเป็นจำนวนเท่าใดให้บริษัทหรือสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยแล้วแต่กรณี มีสิทธิไล่เบี้ยเอาแก่บุคคลดังกล่าว หรือมีสิทธิเรียกให้ผู้ประสบภัยคืนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นได้ การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ต้องกระทำภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้จ่ายเงินค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย หรือภายใน 5 ปี นับแต่วันรู้ตัวผู้ซึ่งต้องรับผิดชอบ" จากบทบัญญัติดังกล่าวจำเลยได้พยายามต่อสู้ว่าอายุความ 1 ปีรวมถึงโจทก์จะต้องฟ้องร้องจำเลยภายในกำหนดระยะเวลานั้นด้วยเมื่อโจทก์ไม่ฟ้องภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ได้จ่ายเงินค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัย ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความ อย่างไรก็ตามศาลฎีกาได้ให้ความหมายของบทบัญญัติดังกล่าวไว้ชัดเจนว่าเมื่อบริษัทหรือสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยซึ่งได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้

ประสบภัยไปแล้วเป็นจำนวนเท่าใด มีสิทธิไล่เบี้ยเอา กับ 1. บุคคลภายนอก 2. เจ้าของรถ 3. ผู้ขับขี่รถ 4. ผู้ซึ่งอยู่ในรถ 5. ผู้ประสบภัยซึ่งเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหาย ภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ได้อำนาจเงินค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าจำเลยเป็นเพียงบริษัทผู้รับประกันภัยรถยนต์คันที่ก่อให้เกิดความเสียหาย มิใช่เป็นบุคคลภายนอกผู้ก่อให้เกิดความเสียหาย จึงนำอายุความ 1 ปี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 31 มาใช้บังคับไม่ได้ ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่อ้างถึงให้เหตุผลเพิ่มเติมว่ากรณีพิพาทเป็นเรื่องที่ผู้รับประกันภัยฟ้องไล่เบี้ยค่าเสียหายเอาจากผู้รับประกันภัยเดียวกัน จึงต้องใช้อายุความ 2 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 882 วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากจำเลยเป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์คันที่ก่อเหตุความรับผิดชอบของจำเลยมิใช่มาจากมูลหนี้ละเมิด แต่หากเกิดจากมูลหนี้ตามสัญญาประกันภัยที่จำเลยรับประกันภัยจากรถคันที่ก่อเหตุและค่าเสียหายเบื้องต้นที่โจทก์มอบให้แก่ผู้ประสบภัยถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 25 วรรคสอง) กรณีจึงต้องใช้อายุความ 2 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 882 วรรคหนึ่ง เมื่อนับเวลาจากวันเกิดเหตุถึงวันฟ้อง ไม่เกิน 2 ปี ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ พรชัย เหลียวพัฒน์พงศ์